

PUTERA AZAMUDDIN SHAH BIN ABDUL AZIZ

lwn.

SITI NUR AZRA BINTI MOHD SOFFI

[Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, YAA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Pengerusi), YA Haji Mohd Amran Bin Haji Mat Zain (Ahli Panel), YA Dato' Haji Mohd Shukor Bin Sabudin (Ahli Panel)]

22 Mac 2019/15 Rejab1440H

Kes Semakan No. 10000-003-0078-2018 (Interim Hadhanah Inter Parte)

Pegumam Syarie Pemohon: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ke atas perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 21 Mei 2018 dalam kes saman no. 10400-038-0277-2015. Pemohon ingin mendapatkan suatu perintah bahawa:-

- a) Mahkamah membatalkan keseluruhan perintah yang telah dikeluarkan sehingga permohonan semakan diputuskan;
- b) Kos guaman dan Mahkamah ditanggung oleh Responden;
- c) Lain-lain perintah yang difikirkan suai manfaat oleh Mahkamah.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 29 Mei 2010 dan mempunyai empat orang cahaya mata yang masing-masing berumur 6,5,2 dan 1 tahun. .

[3] Pada 18hb April 2018, Responden telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan perintah interim hadhanah. Pemohon telah menerima sesalinan permohonan tersebut bersama sesalinan affidavit yang diikrarkan oleh Responden pada 17 April 2018. Walau bagaimanapun Pemohon menyatakan permohonan tersebut tidak menyatakan tarikh sebutan untuk Pemohon hadir ke mahkamah. Malang sekali, ternyata sebutan bagi permohonan tersebut telah ditetapkan pada 21 April 2018 dan YA Hakim Bicara telahpun mengeluarkan suatu perintah bertarikh 4 Jun 2018.

[4] Pemohon berasa amat ralat dan terkilan dengan perintah tersebut kerana telah diputuskan tanpa pengetahuan dan kehadiran Pemohon. Pemohon juga mendakwa telah menerima sesalinan notis permohonan tetapi tidak menyatakan tarikh sebutan untuk hadir ke Mahkamah.

[5] Pemohon juga menyatakan oleh kerana perintah tersebut telah diputuskan tanpa kehadiran Pemohon, perintah tersebut adalah berstatus Interim Ex-parte, yang hanya berkuatkuasa selama tempoh 30 hari daripada tarikh 21 Mei 2018 berdasarkan Arahan Amalan No 11 Tahun 2003.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[1] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyamak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau

penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[2] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau*

Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.

- ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
- 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*

6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*
2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[3] Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa

panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[4] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[5] Kami dapati kes Permohonan No. : 10400-038-0277-2018 telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam secara inter-parte dan perkara yang disemak bukanlah berkaitan kesilapan undang-undang yang menjejaskan keadilan atau pun Hukum Syarak. Kami berpendapat bahawa permohonan Pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan.

[6] Oleh kerana kami mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi Hukum Syarak dan undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

[7] Atas prinsip keadilan, pihak-pihak adalah dinasihatkan supaya memberi perhatian dan penumpuan terhadap prosiding kes induk hadhanah agar diselesaikan dengan kadar yang segera.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- [1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.
- [2] Kes Saman No. : 10400-028-0278-2018 adalah diperintahkan untuk didengar dan diselesaikan dengan kadar segera.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



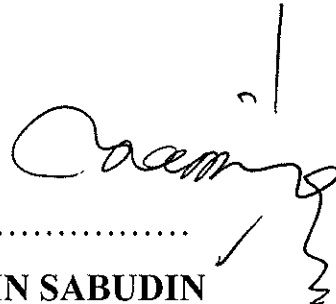
- 1. **YAA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan

Dipersetujui oleh:-



- 2. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan

Dipersetujui oleh:-



- 3. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan